

1500403-55.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2051096/2021 - 02º D.P. SUZANO, 2051096/2021 - 02º D.P. SUZANO, 317/2021 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO FERREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500403-55.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500403-55.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2051096/2021 - 02º D.P. SUZANO, 2051096/2021 - 02º D.P. SUZANO, 317/2021 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO FERREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

BRUNO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois conforme denúncia no dia 22 de fevereiro de 2021, por volta das 12h10m, na Rua Conceição Helena Evangelista, nº

117, Jd. Alterópolis, na cidade e Comarca de Suzano, o acusado, supostamente agindo em concurso e previamente ajustado com outros dois indivíduos ainda não identificados, guardou, com a finalidade de tráfico, 50 (cinquenta) porções de cocaína, pesando 22,75 g; 76 (setenta e seis) porções de cocaína, na forma de crack, pesando 28,83 g; 50 (cinquenta) porções de maconha, pesando 61,0 g; e 19 (dezenove) frascos contendo a substância vulgarmente conhecida como "lança perfume", drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, em tese, o acusado agindo em conjunto com outros dois indivíduos ainda não identificados, guardou, com a finalidade de tráfico, dentro de uma sacola plástica, a qual enterrou na areia, as drogas acima citadas, divididas em pequenas porções, próprias para a venda em varejo.

Ocorre que os policiais militares, em diligências no local dos fatos, teriam avistado o acusado e seus comparsas enterrando algo na areia e, ao avistarem a viatura, saíram em fuga, despertando suspeita.

O acusado foi abordado, tendo sido encontrada com ele a quantidade de R\$ 60,00 reais e, no local em que ele enterrava algo com os outros dois indivíduos, as 50 porções de cocaína, 76 de crack, 50 de maconha e 19 frascos de "lança perfume".

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Auto de Prisão em Flagrante às fls. 04.

Boletim de Ocorrência às fls. 10/13.

Auto de exibição e apreensão às fls. 14.

Laudo croqui do local às fls. 115/118.

Exame químico-toxicológico às fls. 119/121.

A denúncia foi recebida no dia 26 de fevereiro de 2021 (fls. 109/110), tendo o acusado apresentado defesa prévia (fls. 220/221).

Em decisão, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva do réu. (fls. 61/62).

Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos das testemunhas da acusação, bem como foi tomado o interrogatório do acusado.

As partes pugnaram pela absolvição do acusado por insuficiência de drogas.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A acusação improcede.

Com efeito, a materialidade do delito de tráfico de drogas nas proximidades de instituição de ensino praticado por BRUNO FERREIRA DA SILVA está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, prisão em flagrante do acusado que continha as drogas em seu poder, bem como pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14), e laudos químico-

toxicológicos (às fls. 119/121), por via dos quais se constata que a substância apreendida é entorpecente e gera dependência química e psíquica.

A autoria, por sua vez, é duvidosa.

Senão, vejamos

A policial militar Adriane Geralda Santos, em juízo, disse que estava em patrulhamento de rotina e umas crianças e uma senhora indicaram que três indivíduos enterraram uma sacola dentro da areia. Elas indicaram as pessoas que teriam enterrado as drogas lá. Disse que os suspeitos estavam em uma viela. As pessoas foram abordadas e diante disso se deslocaram até a delegacia de polícia. Na viela tinha três pessoas, não se recorda se algumas fugiram. Se recorda de ter abordado o acusado no dia dos fatos, mas não se recorda se ele falou algo. Não se recorda se com o acusado foram encontrados entorpecentes. Disse que as testemunhas não foram qualificadas porque eram crianças que estavam brincando no local.

Por sua vez, o policial Diego Alves Ramalho de Faria, em juízo, disse que estavam em patrulhamento atrás de um posto de saúde em um parquinho de praça. Duas crianças informaram que dois ou três indivíduos teriam enterrado uma sacola na areia. Foram até a areia e encontraram os entorpecentes. Depois disso foram até o local e abordaram o acusado. Não se recorda de ter encontrado entorpecentes com o acusado.

O réu BRUNO FERREIRA DA SILVA, ao ser interrogado, em juízo, disse que no momento em que foi abordado estava em uma viela onde ficam diversos usuários. Disse que por ser usuário e avistar a viatura saiu andando. Disse que foi abordado e encontraram apenas R\$ 60,00. Disse não tinha droga em seu poder. Disse foi abordado sozinho e não estava com mais ninguém.

Ora, verifica-se que a autoria não restou comprovada. Os policiais ouvidos informaram que foram acionados por crianças que informaram que o acusado e mais duas pessoas enterraram drogas na areia.

Portanto, verifica-se que a prova produzida nos autos não é suficiente para a condenação do acusado em razão de dúvidas acerca da autoria delitiva, mormente porque com o acusado não foi localizada droga tampouco apetrechos que indique a traficância.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL para absolver BRUNO FERREIRA DA SILVA da imputação do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII do CPP.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, efetuadas as comunicações e anotações praxe, arquivem-se os autos.

Determino a devolução dos valores apreendidos ao acusado e a INCINERAÇÃO DA DROGA APREENDIDA, EXPEDINDO-SE O NECESSÁRIO.

P.R.I.

Suzano, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA